

1500158-96.2022.8.26.0555

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Diego confessou a prática do tráfico narrado na denúncia. Os demais elementos de convicção que constam do processo confirmam amplamente a confissão, atendendo ao disposto ao artigo 197, do CPP. Assim, os policiais ouvidos nesta data confirmaram que tiveram informações sobre tráfico de drogas no local dos fatos, realizaram campanhas que indicaram movimentação típica da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500158-96.2022.8.26.0555 - 2022/001300

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199261/2022 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réus:

RODRIGO CORSI DA SILVA ALVES e DIEGO HENRIQUE RIBEIRO BORELLA

Data da Audiência

22/11/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 22 de novembro de 2022, às 15:00 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do acusado DIEGO HENRIQUE RIBEIRO BORELLA, preso na Penitenciária de Araraquara, e do Advogado DR. REINALDO ALVES (OAB 118059/SP); do acusado RODRIGO CORSI DA SILVA ALVES, preso na Penitenciária de Araraquara, e da Defensora Pública DRA. MARCELLI PENEDO DELGADO GOMES; das testemunhas LUCAS ALEXANDRE CLARO e VAGNER LUIZ ALVES MAIA. Preliminarmente, foi oportunizada aos réus e seus respectivos defensores conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram

adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas as testemunhas LUCAS ALEXANDRE CLARO e VAGNER LUIZ ALVES MAIA, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, para assegurar a ampla defesa, foram interrogados os acusados DIEGO HENRIQUE RIBEIRO BORELLA e RODRIGO CORSI DA SILVA ALVES. A defesa do acusado Diego desistiu da oitiva da testemunha ADILSON BENEDITO CARDOZO, o que foi homologado pelo MM Juiz. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. RODRIGO CORSI DA SILVA ALVES e DIEGO HENRIQUE RIBEIRO BORELLA, qualificados, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. Os réus foram citados e ofereceram resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do acusado Diego, com fixação de pena no mínimo legal, compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, e o regime inicial fechado, e a absolvição do acusado Rodrigo. A defesa de Diego requereu fixação da pena mínima, com o reconhecimento da atenuante da confissão. A defesa de Rodrigo requereu a improcedência da ação penal. É o relatório. DECIDO. Ao ser interrogado em juízo, o acusado Diego confessou a prática do tráfico narrado na denúncia. Os demais elementos de convicção que constam do processo confirmam amplamente a confissão, atendendo ao disposto ao artigo 197, do CPP. Assim, os policiais ouvidos nesta data confirmaram que tiveram informações sobre tráfico de drogas no local dos fatos, realizaram campanhas que indicaram movimentação típica da ocorrência desse delito, obtiveram mandado de busca e localizaram as drogas e os valores apreendidos, no quarto do acusado Diego. Também havia petrechos para a realização do tráfico. A materialidade está demonstrada conforme fls. 14/19, 21/24 e 149/154. Com relação ao acusado Rodrigo, acolho os motivos expostos pela acusação e defesa e os tomo como minhas razões de decidir, para fundamentar a impossibilidade de embasamento de um decreto penal condenatório. Acrescento que não existem relatos dos policiais capazes de apontar que referido réu realizasse o tráfico ali. As provas indicam que sua presença no local dos fatos era eventual. Procede a acusação em parte. Passo a fixar a pena. Fixo a pena base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. O acusado é reincidente, mas também é confesso. Compenso a confissão com a reincidência, razão pela qual mantenho a pena no patamar já fixado. Em razão da reincidência específica, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal. Permanecem inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido contido na denúncia condenando-se o réu DIEGO HENRIQUE RIBEIRO BORELLA à pena de 05 anos de reclusão em regime fechado e 500 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06; e absolvendo-se o réu RODRIGO CORSI DA SILVA ALVES, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Decreto a perda dos valores apreendidos em favor da União tendo em vista sua origem no tráfico. Expeça-se alvará de soltura em favor de RODRIGO CORSI DA SILVA ALVES. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA